

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 08763
Numéro SIREN : 530 422 427
Nom ou dénomination : JIMMY FAIRLY

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2022 sous le numéro de dépôt 16590

JIMMY FAIRLY
Société par actions simplifiée au capital de 45.473 euros
Siège social : 23, rue du Mail – 75002 Paris
530 422 427 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT EN DATE DU 21 JANVIER 2022
--

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-et-un janvier,

Jimmy Fairly Group, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 23, rue du Mail – 75002 Paris et dont le numéro d'identification unique est 901 890 186 R.C.S. Paris (« **Jimmy Fairly Group** »), dûment représentée, agissant en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »),

après avoir rappelé que :

- (A) 100 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « **BSPCE Fondateurs** ») ont été attribués le 15 mars 2021 au profit de (i) Sacha Bostoni à hauteur de 32 BSPCE Fondateurs et (ii) Antonin Chartier à hauteur de 68 BSPCE Fondateurs ;
- (B) le comité stratégique de la Société (le « **Comité Stratégique** ») a fixé, conformément à l'article 3.2.1 (*Parité d'exercice*) du règlement de plan des 100 BSPCE Fondateurs, le nombre d'Actions Nouvelles (tel que ce terme est défini dans le Règlement) qui résulterait de l'exercice de l'intégralité des BSPCE Fondateurs, à 6.534 ;
- (C) le 17 janvier 2017, il a été procédé à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal total de 2.246.635 € par l'émission de 8.500 obligations convertibles en actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 264,31 € chacune (les « **OCA 17** »), conformément aux termes et conditions du contrat d'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires de la Société en date du 17 janvier 2017 (le « **Contrat d'Emission** ») ;
- (D) le 28 septembre 2021, Jimmy Fairly Group a acquis auprès des porteurs d'OCA 17 l'intégralité des OCA 17 existantes à cette date, soit 7.883 OCA 17 ; et
- (E) en date de ce jour, Jimmy Fairly Group a manifesté d'un commun accord avec la Société le souhait d'exercer son droit pour la conversion des 7.883 OCA 17, par la remise au siège social de la Société d'une notification de conversion accompagnée du bulletin de conversion correspondant,

adopte les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 6.534 euros, par voie d'émission de 6.534 actions ordinaires de la Société d'un euro de valeur nominale chacune, résultant de l'exercice des BSPCE Fondateurs

Le Président, (i) connaissance prise des déclarations d'exercice et bulletins de souscription portant sur l'exercice de l'intégralité des BSPCE Fondateurs par Sacha Bostoni et Antonin Chartier donnant droit, conformément aux décisions du Comité Stratégique en date du 15 septembre 2021, à la souscription de

6.534 actions ordinaires de la Société par les bénéficiaires indiqués en Annexe et (ii) ayant constaté et pris acte du versement ce jour à la Société de la totalité du prix d'exercice des 100 BSPCE Fondateurs susvisés (l'« **Exercice des BSPCE Fondateurs** »), soit un montant total de 6.501.330 €,

constate que la totalité des 6.534 actions ordinaires nouvelles résultant de l'Exercice des BSPCE Fondateurs ont été valablement souscrites et libérées en date du 21 janvier 2022,

constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 6.543 euros par voie d'émission de 6.543 actions ordinaires de la Société d'un euro de valeur nominale chacune, et

décide que la différence entre le montant total du prix d'exercice des 6.534 BSPCE 2020 susvisés (soit 6.501.330 €) et le montant total de l'augmentation de capital (soit 6.534 €), soit un montant total de 6.494.796 €, sera comptabilisée au compte « *prime d'émission* » de la Société.

DEUXIÈME DÉCISION

Modification corrélative des statuts de la Société

Le Président, en conséquence de la décision précédente,

décide de modifier les statuts de la Société (les « **Statuts** ») à l'effet de refléter l'émission des actions ordinaires issues de l'Exercice des BSPCE Fondateurs et l'augmentation corrélative du capital social,

décide de modifier l'article 6 « *Capital social* » des Statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de cinquante-deux mille sept euros (52.007 €), divisé en cinquante-deux mille sept (52.007) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIÈME DÉCISION

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 7.883 euros, par voie d'émission de 7.883 actions ordinaires de la Société d'un euro de valeur nominale chacune, résultant de la conversion des 7.883 OCA 17

Le Président, connaissance prise du Contrat d'Emission,

rappelle que conformément aux stipulations du Contrat d'Emission, le porteur unique d'OCA 17 peut, à tout moment, d'un commun avec la Société, demander la conversion des OCA 17 en actions ordinaires et les actions émises lors de la conversion des OCA 17 seront libérées par voie de compensation avec la créance obligataire en principal du porteur unique,

constate que lui ont été remis la demande de conversion des 7.883 OCA 17 en 7.883 actions ordinaires de la Société et le bulletin de conversion du porteur unique y afférent,

constate la conversion de la totalité des 7.883 OCA 17 et l'émission corrélative de 7.883 actions ordinaires de la Société,

constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 7.883 euros par voie d'émission de 7.883 actions ordinaires de la Société d'un euro de valeur nominale chacune,

constate l'annulation des 7.883 OCA 17 par l'effet de leur conversion et l'inscription de l'écriture correspondante sur le registre de mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires de la Société,

décide que la différence entre le montant total du prix de souscription des 7.883 OCA 17 susvisés (soit 2.083.555,73 €) et le montant total de l'augmentation de capital (soit 7.883 €), soit un montant total de 2.075.672,73 €, sera comptabilisée au compte « *prime d'émission* » de la Société, et

rappelle que les intérêts restants dus au titre des OCA 17 sont payables au plus tard ce jour.

QUATRIÈME DÉCISION

Modification corrélative des statuts de la Société

Le Président, en conséquence de la décision précédente,

décide de modifier les statuts de la Société (les « **Statuts** ») à l'effet de refléter l'émission des actions ordinaires issues de la conversion des OCA 17 et l'augmentation corrélative du capital social,

décide de modifier l'article 6 « *Capital social* » des Statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« *Le capital social est fixé à la somme de cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix euros (59.890 €), divisé en cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix (59.890) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées.* »

Le reste de l'article demeure inchangé.

CINQUIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement des formalités.

*
* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président :

DocuSigned by:
 Antonin Chartier
E1191F7450DC403...

Jimmy Fairly Group

Représentée par Antonin Chartier

Titre : Président

Annexe
Liste des bénéficiaires de l'Exercice des BSPCE Fondateurs

Bénéficiaire	Nombre de BSPCE Fondateurs exercés	Nombre d'actions souscrites
Sacha BOSTONI	32	2.091
Antonin CHARTIER	68	4.443
Total	100	6.534

Jimmy Fairly
Société par actions simplifiée au capital de 59.890 euros
Siège social : 23, rue du Mail – 75002 Paris
530 422 427 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

STATUTS

Modifiés en date du 21 janvier 2022

DocuSigned by:
 *Antonin Chartier*
E1191F7450DC403...

Certifiés conformes par le Président

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1	FORME	3
ARTICLE 2	DENOMINATION.....	3
ARTICLE 3	SIEGE SOCIAL	3
ARTICLE 4	OBJET.....	3
ARTICLE 5	DUREE	4
ARTICLE 6	CAPITAL SOCIAL	5
ARTICLE 7	MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL	5
ARTICLE 8	FORME DES ACTIONS	5
ARTICLE 9	DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS	5
ARTICLE 10	NEGOCIABILITE DES ACTIONS.....	7
ARTICLE 11	PROPRIETE ET TRANSMISSION DES ACTIONS	7
ARTICLE 12	PRESIDENT DE LA SOCIETE	8
ARTICLE 13	DIRECTEUR GENERAL	9
ARTICLE 14	CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS.....	10
ARTICLE 15	DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES.....	11
ARTICLE 16	QUORUM - MAJORITE	11
ARTICLE 17	MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES	12
ARTICLE 18	ASSEMBLEES.....	12
ARTICLE 19	PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES.....	13
ARTICLE 20	INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES.....	13
ARTICLE 21	EXERCICE SOCIAL	15
ARTICLE 22	ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS	15
ARTICLE 23	AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS	15
ARTICLE 24	COMMISSAIRES AUX COMPTES.....	15
ARTICLE 25	DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE.....	16

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 FORME

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ».

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme collectivité des associés désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 DENOMINATION

La Société a pour dénomination :

« Jimmy Fairly »

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 23, rue du Mail – 75002 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés ou de l'associé unique, ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés en cas de pluralité d'associés, ou par la plus proche décision de l'associé unique.

ARTICLE 4 OBJET

La Société a pour objet, directement et indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- la conception, la vente, la distribution d'articles d'optique-lunetterie ainsi que tous services destinés à la clientèle y afférents,
- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 5 **DUREE**

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés à l'unanimité.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS **DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix euros (59.890 €), divisé en cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix (59.890) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées.

ARTICLE 7 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

- 7.1 Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.
- 7.2 En cas d'augmentation de capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
- 7.3 Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées au moins du quart de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
- 7.4 Les nouveaux associés de la Société devront notamment, préalablement à la tenue de l'assemblée générale décidant ladite augmentation de capital, et sous réserve de la décision des associés d'augmenter le capital, adhérer pleinement aux présents statuts de la Société.

ARTICLE 8 FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 9 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- 9.1 Toute action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
- 9.2 L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
- 9.3 Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

- 9.4** Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.
- 9.5** Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III

NEGOCIABILITE DES ACTIONS - PROPRIETE DES ACTIONS - TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 10 NEGOCIABILITE DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

ARTICLE 11 PROPRIETE ET TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'associé ou des associés titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social. La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. La Société est tenue de procéder à cette inscription sur un registre tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements », et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

11.2 Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'associés sont libres.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE **CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

ARTICLE 12 PRESIDENT DE LA SOCIETE

12.1 Nomination

Le Président peut être une personne physique ou morale, associé ou non de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est désigné par l'associé unique ou par décision collective des associés.

12.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Son mandat est renouvelable sans limitation.

12.3 Rémunération

La rémunération du Président sera fixée par l'associé unique ou la collectivité des associés dans la décision qui le nomme.

12.4 Pouvoirs

Dans les rapports avec la Société, le Président assume la direction générale de la Société. Il peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. Les associés peuvent néanmoins limiter les pouvoirs du Président.

Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président.

A l'égard des tiers, le Président représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

12.5 Délégation de pouvoirs

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, consentir toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsque le Président vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

12.6 Révocation

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'article 16.3 ci-après.

La révocation ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité.

Le Président peut démissionner à tout moment en respectant un préavis de six (6) mois.

En cas d'empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trois (3) mois, de décès, d'incapacité ou invalidité ou de démission, il est pourvu à son remplacement par une personne désignée par l'associé unique ou la collectivité des associés.

12.7 Représentation en matière sociale

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont reconnus par la loi auprès du Président ou d'un membre délégué par ce dernier.

ARTICLE 13 DIRECTEUR GENERAL

13.1 Nomination

Le Président pourra être assisté d'un directeur général de la Société (le « **Directeur Général** »), au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce

Le Directeur Général peut être une personne physique ou morale, associé ou non de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général est désigné par l'associé unique ou par décision collective des associés.

13.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme.

Son mandat est renouvelable sans limitation.

13.3 Rémunération

La rémunération du Directeur Général sera fixée par l'associé unique ou la collectivité des associés dans la décision qui le nomme.

13.4 Pouvoirs

Sauf stipulation contraire dans la décision de sa nomination, le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs que le Président.

13.5 Délégation de pouvoirs

Le Directeur Général peut, dans la limite de ses attributions, consentir toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsque le Directeur Général vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

13.6 Révocation

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision de l'associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'article 16.3 ci-après.

La révocation ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité.

Le Directeur Général peut démissionner à tout moment en respectant un préavis de six (6) mois.

En cas d'empêchement du Directeur Général d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trois (3) mois, de décès, d'incapacité ou invalidité ou de démission, il est pourvu à son remplacement par une personne désignée par l'associé unique ou la collectivité des associés.

ARTICLE 14 CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prévues par ledit article.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes sauf, lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE V

DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 15 DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

L'associé unique ou la collectivité des associés est seul(e) compétent(e) pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes sociaux/consolidés et affectation des résultats ;
- approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- nomination et révocation du Président et du Directeur Général ;
- nomination ou renouvellement des commissaires aux comptes de la Société ;
- modification du capital social de la Société : augmentation, amortissement et réduction, émission de toutes valeurs mobilières, ou délégation au Président à cet effet et autres modifications des statuts de la Société (sauf transfert du siège social) ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs, et opérations assimilées ;
- dissolution ;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- et, plus généralement, en dernier ressort, toutes les décisions qui ne sont pas expressément de la compétence du ou des autres organes de la Société ou qui relèvent expressément de la compétence de la collectivité des Associés ou de l'Associé unique conformément aux dispositions légales applicables.

Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune.

ARTICLE 16 QUORUM - MAJORITE

16.1 Règles générales

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

16.2 Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives à la modification des statuts (et, en particulier, celles relatives à l'augmentation ou la réduction du capital ainsi que toutes décisions afférentes à la fusion, la scission, l'apport partiel d'actifs, la dissolution de la Société et sa transformation) ainsi que les décisions relatives à l'émission de titres ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Par dérogation avec ce qui précède, les décisions visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce, les décisions qui augmentent les engagements des associés, les décisions relatives à la prorogation de la durée de la Société et à la dissolution de la Société sont prises à l'unanimité des associés.

16.3 Décisions ordinaires

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

Ces décisions sont prises à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote présents ou représentés.

ARTICLE 17 MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont prises sur convocation ou sur l'initiative du Président ou d'un ou plusieurs associés détenant, seul ou avec d'autres associés, au moins 20% du capital et des droits de vote de la Société.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un acte signé par tous les associés.

Tous moyens de communication - téléconférence, e-mail, visioconférence, vidéo, télex, fax, etc. - peuvent être utilisés pour l'expression des décisions, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte, relevé ou décision dans un délai d'un mois.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou sur l'initiative du liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 18 ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président ou d'un ou plusieurs associés détenant, seul ou avec d'autres associés, au moins 20% du capital et des droits de vote de la Société au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens par le Président ou le ou plusieurs associés détenant, seul ou avec d'autres associés, au moins 20% du capital et des droits de vote de la Société dans un délai raisonnable avant la date prévue de l'assemblée. La convocation indique l'ordre du jour. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son président de séance parmi les associés présents. L'assemblée convoquée sur l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'Article 19 ci-après.

Le commissaire aux comptes doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps, et dans la même forme que les associés.

ARTICLE 19 PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions de l'associé unique et les décisions collectives doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le président de l'assemblée et par un associé.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président de séance, l'identité des associés présents et représentés (à défaut de feuille de présence), les modalités de tenue de l'assemblée, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 20 INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés dans un délai suffisant avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des

comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

Les dirigeants de la Société devront communiquer aux associés des bilans et comptes de résultat annuels dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque exercice de la Société.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RÉSULTATS

ARTICLE 21 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2021 sera clos le 31 mars 2022.

Les exercices suivants auront une durée de douze (12) mois qui commencera le 1^{er} avril de chaque année et sera clos le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE 22 ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président arrête les comptes annuels de l'exercice et établit le rapport de gestion.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'associé unique ou la collectivité des associés doit statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 23 AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

23.1 Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

23.2 Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, le ou les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

Un acompte à valoir sur le dividende d'un exercice peut être mis en distribution dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 et R.232-17 du Code de commerce.

23.3 L'associé unique ou la collectivité des associés peut prévoir la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La décision de l'actionnaire unique ou la décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

ARTICLE 24 COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés ou l'associé unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 25 DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et notamment :

- par l'expiration de sa durée, en cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social ; ou
- en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective unanime des associés.

La décision collective des associés ou de l'associé unique qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.